

1500450-31.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO RODRIGUES

CONCLUSÃO: Em 22/02/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijo - SP

Telefone: (18) 3279-1555 - E-mail: regfeijo@tjsp.jus.br

1500450-31.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500450-31.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO RODRIGUES

CONCLUSÃO: Em 22/02/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DANILO RODRIGUES, vulgo "Danilinho", já qualificado nos autos, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, constando da denúncia que, no dia 13 de maio de 2021, por volta de 15h30min, na Rua Felipe Berni, nº 238, Vila Assunção, nesta cidade e Comarca de Regente Feijó, o réu tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 2 (dois) gramas do entorpecente cocaína, em forma de "crack", acondicionados em 5 (cinco) porções, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 37/38 e laudo pericial acostado em fls.155/157.

Notificado (fls. 223/225), o réu, por intermédio de defensor dativo (fl. 226), apresentou defesa preliminar (fls. 229/230).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2021 (fls. 231/234).

Durante a instrução, houve a colheita da prova oral, tendo o réu sido interrogado (fl. 263).

Em suas alegações finais, por memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da acusação (fls. 272/282).

Em suas alegações finais, por memoriais, a defesa sustentou a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 34/36), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 37/40), pelo exame de constatação preliminar (fls. 41/42), pelas fotografias de fls. 43/45, pelo laudo pericial de fls. 155/157, pelo laudo pericial confeccionado a partir da análise do aparelho celular do réu (fls. 210/222) e pela prova oral colhida em juízo.

Em juízo, a testemunha João Barbosa dos Santos, policial civil, declarou que estavam investigando um crime de roubo, que havia acontecido no dia anterior aos fatos em tela, sendo que havia como envolvida na sobredita prática criminosa pessoa conhecida por "Bárbara". Esclareceu que na data dos fatos estavam em diligência para encontrarem "Bárbara", quando chegou denúncia, via telefone, de que "Bárbara" teria estado à noite, na casa do réu. Que, então, na companhia de policiais militares, se dirigiu à casa do réu. Ressaltou que na mesma mencionada denúncia via telefone, foi noticiado que o réu estaria traficando drogas na casa dele. Narrou que o réu, que estava na área da casa dele, quando notou a aproximação da viatura, saiu correndo e dispensou pedras de crack no chão. Salientou que durante a fuga, o réu deixou cair um telefone celular, que foi apreendido. Que alguns instantes depois, policiais militares abordaram o réu nas imediações, por volta de um quilômetro da residência dele. Consignou que em poder do réu localizaram a quantia de mais de R\$ 1.500,00 reais em espécie. Declarou que o réu disse que o dinheiro seria oriundo de rescisão de contrato de trabalho. Não sabe com que o réu trabalhava. Aduziu que já conhecia o réu, o qual já foi preso pela prática de furtos e que se tinha a notícia de que fazia pouco tempo que ele havia deixado o sistema prisional. Reforçou que essa foi a única notícia de envolvimento do réu na prática de tráfico de drogas. Disse que o genitor do réu se encontrava no imóvel, tendo sido permitida a entrada e sido recolhida a droga, nada mais de ilícito sido encontrado. Esclareceu que a droga estava na área da frente da casa, no interior da casa, próxima ao réu. Negou a existência de relatos ou ter presenciado alguém adquirindo droga, ressaltando que no imóvel estavam somente o réu e o genitor dele. A testemunha Fabiano da Silva Soares, policial militar, aduziu que estava em patrulhamento, quando houve solicitação de apoio ao policiamento civil, informando que o réu, ao avistar o policiamento civil, empreendeu fuga. Mencionou ter havido a perseguição do réu, o qual foi visto adentrando uma mata, tendo conseguido abordá-lo. Ressaltou que para a fuga e em razão dessa, o réu acabou sofrendo lesões, tendo, após a captura, sido encaminhado para atendimento médico e posteriormente sido encaminhado à Polícia Civil. Não se recorda se o réu disse algo ao ser preso.

Recorda-se, porém, que o acusado estava com quantia considerável de dinheiro, não se recordando se o acusado justificou a origem daquele. Ressaltou haver várias denúncias de que o réu traficava drogas no local. Confirmou que foram apreendidos um aparelho celular, pedras de "crack" e quantia de R\$ 1.570,00 em dinheiro. Em seu interrogatório, o réu confessou já ter sido preso/processado anteriormente pela prática de furto. Confessou a propriedade da droga apreendida, afirmando, porém, que ela se destinava ao seu consumo pessoal, esclarecendo que, na data dos fatos, havia adquirido seis porções de crack e que estava fazendo uso de uma dessas porções, quando o policial João chegou à sua residência. Narrou que, com a chegada de João, acabou se assustando e, então, empreendeu fuga. Negou ser traficante. Disse que o dinheiro apreendido era oriundo do seu trabalho – referente a vinte dias de trabalho, a oitenta reais por dia, asseverando que havia recebido mil e seiscentos reais um dia antes de ser preso. Informou que quem lhe pagou a quantia é pessoa de nome "Paulo", apresentado pela tia. Afirmou ter pago trinta reais pelas porções de droga – cinco reais por cada porção. Não soube esclarecer por que não arrolou "Paulo" ou outra pessoa que pudesse esclarecer os fatos, justificando que quando estava preso escreveu cartas para seu pai contatar "Paulo", mas que aquele por não saber ler e escrever ficou inerte. Disse que estava com o total do dinheiro em espécie apreendido porque o tinha levado para comparar as porções de droga. Aduziu que usaria as demais porções de droga no prazo de uma hora, uma hora e meia. Pois bem.

Registre-se que o fato de os policiais estarem presentes quando da abordagem na situação de flagrância não implica impedimento para a tomada de seus depoimentos em juízo, sob compromisso. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (STJ, HC 204.733/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

A propósito, os depoimentos prestados pelos policiais gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento das versões apresentadas pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Do arcabouço probatório amealhado, evidenciado que o réu tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 2 (dois) gramas do entorpecente cocaína, em forma de "crack", acondicionados em 5 (cinco) porções.

Com efeito, extrai-se dos autos que, de fato, a partir de denúncia anônima, em que a Polícia Civil havia sido informada de que o denunciado estaria na companhia de uma mulher, esta supostamente autora de um crime de roubo, acabou-se por verificar que o acusado, em sua residência, estava praticando o crime de tráfico de drogas. O auto de exibição e apreensão (fls. 37/40), o exame de constatação preliminar (fls. 41/42), as fotografias de fls. 43/45 e o laudo pericial de fls. 155/157 não deixam dúvida de que foram apreendidas com o réu 1,13 gramas de cocaína, na forma crack, acondicionados em cinco porções.

Outrossim, o laudo pericial confeccionado a partir da análise realizada no aparelho celular do réu (fls. 210/222) comprova o status da traficância de entorpecente pelo réu, ou seja, de que a droga se destinava para a entrega a consumo de terceiros.

Do aparelho celular do acusado observa-se nítida conversação de traficância de drogas: "Aí, amanhã passa aí pra nós troca um papo, mano"; "Só falta a mercadoria"; "Mercadoria já tá na mão"; "E serio"; "To falando, carai, num acredita"; "E como vai ser"; "Ah nós tem que senta e trova umas ideia mano"; "Amanhã eu encosto aí fecho a sim que chegar do trampo"; "Essa é as ideia mano... que horas, cinco horas?"; "Pra nos ganhar dinheiro"; "Mas essa que é as ideia mano"; "Aí Inhonho, tá ligado, se cola manda vim aqui"; "Vai fazer quanto papel";

"já tá feito, daquele jeitão brasileiro"; "Parei por quê?"; "Agora e so ganhar dinheiro"; "Ah é nós, amanhã cê incosta, firmeza? Vou dormir também"; "É né, é, mais nós não tá trabalhando não, nós tá em cima do que nós é tá...nóis tiro uns dizainho...a...nóis num paga de dia não, mas nós tá no corre aí um ano de novo aí... agora ocê vende umas trouxinhas ali de...deizão, vintão pra fica abastecendo a moto num fica abraçando não, viu largatão...aí cê cai aí num grampo aí...não vô manda mais pro...p...protex que o ... pebo...pe...bo protex não que cê só qué pebo e protex e total 12... vo manda aquele sabonete de mata cachorro da antiga, da comarca" (fls. 214/219), conversação que o acusado sequer apresentou evasiva para a sua defesa, denotando tratar-se de diálogos referente à mercancia ilícita de drogas.

E a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, corrobora para a mercancia de drogas pelo acusado.

Em juízo, João Barbosa dos Santos, policial civil, esclareceu que estavam investigando pessoa de nome "Bárbara", apontada como envolvida na prática de um roubo na data anterior à dos fatos, quando receberam denúncia anônima de que essa pessoa teria estado na casa do acusado, constando da referida denúncia anônima, via celular, que o acusado estava traficando drogas em sua residência. Referida testemunha declarou, ainda, que quando o réu, que estava na área da frente da casa, avistou a viatura empreendeu fuga, tendo sido possível ver que acabou deixando cair porções de crack, posteriormente recolhidas depois de o genitor do réu, que também estava na casa, franquear a entrada, tendo o réu, ainda, deixado cair um aparelho celular e que posterior o réu foi capturado pelo policiamento militar e com ele foram apreendidos mais de R\$ 1.500,00, mencionando que o réu disse que referida quantia advinha de rescisão de contrato de trabalho, não havendo, do relato de tal policial, cuja origem das informações era do próprio acusado, maior detalhamento quem havia feito ao réu o pagamento de tal montante. Consignou que já conhecia o réu nos meios policiais, contudo, relativo a prática de crime de furto.

Em consonância com o depoimento acima, as declarações do policial militar Fabiano da Silva Soares que afirmou que estava em patrulhamento, quando houve solicitação de apoio ao policiamento civil, havendo a informação de que o réu, ao avistar o policiamento civil, empreendeu fuga e que, então, conseguiu visualizar o réu adentrando uma mata, tendo conseguido abordá-lo. Ademais, asseverou que o réu estava com R\$ 1.570,00 que foram apreendidos, assim como houve a apreensão de um aparelho celular e porções de "crack". Ressaltou que havia várias denúncias de que o réu traficava drogas no local.

Dessa maneira, não há dúvida de que a versão do acusado, apresentada em juízo, se trata de mera evasiva à sua responsabilização jurídico-penal em relação ao crime ora imputado, não tendo sua declaração sequer indício probatório.

O réu sequer apontou de quem havia adquirido o entorpecente, bem como sequer arrolou testemunha(s) a fim de confirmarem a origem, certamente espúria do dinheiro com ele apreendido, que, aliás, causa estranheza de o réu afirmar que levou R\$ 1.600,00 para adquirir somente trinta reais de entorpecentes.

Não convence a justificativa de que deixou de arrolar testemunha(s), porque quando estava preso escreveu cartas para seu pai contatar "Paulo" a quem apontou lhe ter "pago" a sobredita quantia, mas que por seu genitor não saber ler e escrever ficou inerte, uma vez que poderia ter informado a seu defensor para que pudesse(m) ser arrolada(s) testemunha(s) a seu favor, o que não fez, não podendo se beneficiar da própria torpeza, o que confirma a origem espúria do dinheiro encontrado com o réu, certamente oriundo da traficância de drogas.

Também não afasta a responsabilidade penal do acusado o fato de eventualmente possuir vida simples e que sob sua posse não tenha sido encontrado qualquer apetrecho relacionado à traficância ou, ainda, que somente tenha com o acusado sido encontrado entorpecente de uma única natureza, porquanto dos inúmeros núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem-se que o acusado tinha em depósito os entorpecentes encontrados, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo de terceiros.

Igualmente irrelevante para o desfecho dos autos que o réu não tenha sido visualizado comercializando entorpecentes, sendo que acerca do tema, já se decidiu:

"Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não 'conditio sine qua non' de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerado traficante não apenas quem comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a 'guarda' ou a 'mantém em depósito'" (Ap. 1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cezar Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005).

Destarte, o cenário dos autos não deixa dúvidas de que a hipótese é sim de traficância, descabendo, portanto, cogitar-se de desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Tóxicos, que exige o elemento subjetivo específico de consumo pessoal do entorpecente, e não de terceiros, tal última circunstância comprovada nos autos.

Com efeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória" (STJ - 6ª Turma, REsp 1361484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/06/2014).

Mesmo que o réu, de fato, seja usuário de entorpecentes, tal circunstância não impede a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os delitos não se confundem, pois muitos viciados em drogas também são traficantes, fazendo dessa prática um meio para se obter mais recurso para a manutenção do vício.

Oportuno destacar que, em caso semelhante, o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:

"Assim, a quantidade de droga apreendida (30 gramas de maconha), já individualizada, pronta para a comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (recebimento de denúncia dando conta de que o acusado comercializava entorpecentes na própria residência e a localização da maconha na geladeira e no quintal da casa dele), evidenciam que, efetivamente, esse entorpecente se destinava à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06" (Apelação nº 0004125-22.2012.8.26.0024 - Andradina - Rel. Des. Luis Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária - TJ/SP).

"APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTE (ART. 12, CAPUT, Lei n. 6.368 /76)- DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INADMISSIBILIDADE - DROGA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, DENUNCIA ANÔNIMA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO - PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL FECHADO (...)" (Apl. 1250720068260115 - TJ/SP - Rel. Des. Rossana Mergulhão - 03/08/2011 - 12ª Câmara de Direito Criminal B).

Por corolário, sendo procedente a pretensão acusatória quanto ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não é cabível, logicamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da referida lei, razão pela qual fica tal pedido afastado.

Diante desse cenário, considerando a quantidade de droga encontrada, a forma de acondicionamento, a denúncia anônima, o teor de conversação encontrada no celular do acusado, que aponta para o comércio espúrio de entorpecente, assim como a ausência de origem lícita da considerável quantidade de dinheiro encontrada (R\$ 1.570,00), aliás, em diversas notas (duas notas de R\$ 100,00; catorzes notas de R\$ 50,00; vinte e duas notas de R\$ 20,00; dezenove notas de R\$ 10,00; seis notas de R\$

5,00 e cinco notas de R\$ 2,00) -, situação típica de traficância de drogas, bem como dos laudos periciais e da prova oral colhida em Juízo, deve o réu ser condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da nº Lei 11.343/06. Passo, pois, à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado ostenta péssimos antecedentes - Processos nº 7000286-59.2008.8.26.0168; 7001508-32.2004.8.26.0482; 0000578-95.2007.8.26.0493; 0001939-50.2007.8.26.0493; 0004234-02.2003.8.26.0493 e é multirreincidente - Processos nº 0001935-37.2012.8.26.0493; 0004505-64.2010.8.26.0493; 0004658-63.2011.8.26.0493; 3000292-56.2013.8.26.0493; 3001057-27.2013.8.26.0493 (fls. 174/187)), o que será levado em consideração na segunda fase da dosimetria); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); natureza e quantidade do entorpecente (em que pese a pequena quantidade de droga apreendida - aproximadamente 2 (dois) gramas, trata-se de crack, entorpecente altamente viciante e devastador das relações sociais, não podendo o traficante de drogas menos devastadoras, por exemplo, maconha, ser equiparado ao traficante de crack, este último atuando de maneira mais devastadora para a sociedade).

Assim, em razão dos péssimos antecedentes, assim como em virtude da natureza o entorpecente, fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de Reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, não se podendo falar em confissão do acusado, haja vista, ainda, o disposto na Súmula 545, do C. STJ. De outro lado, verifica-se presente a agravante referente à multirreincidência (arts. 61, I; 63 e 64, I, todos do Código Penal) - Processos nº 0001935-37.2012.8.26.0493; 0004505-64.2010.8.26.0493; 0004658-63.2011.8.26.0493; 3000292-56.2013.8.26.0493; 3001057-27.2013.8.26.0493 (fls. 174/187), razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), nos termos do que decidido pelo C. STJ (AgRg no AREsp 784015/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/09/2016), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de Reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos para tanto, porquanto o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente, além de haver prova testemunhal no sentido de que o acusado também fazia do comércio nefasto de drogas meio de vida, pois pesava sobre ele várias denúncias da prática de tráfico de drogas, segundo o policial militar ouvido em juízo sob compromisso.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, evidenciando grave risco social e disseminação de entorpecentes altamente viciantes pelo agente, seus maus antecedentes e multirreincidência e, ademais, considerando a prática de crime gravíssimo (tráfico ilícito de entorpecentes) e o quantum de pena fixado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Também não faz jus à suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Por fim, por força do § 2º do art. 387 do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12, em linha de princípio, deve o juiz da esfera de conhecimento, após fixar a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dedicar novo capítulo na sentença condenatória para a análise de eventual progressão de regime. Entrementes, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético

isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas.

Em outras palavras, o período de detração para fins de progressão de regime prisional já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações legalmente estabelecidas, não tem o condão de desautorizar o juiz na aferição do mérito do sentenciado, o que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário e, em alguns casos, de parecer criminológico, notadamente quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o progresso de ressocialização.

Cumpra registrar que a inovação legislativa instituiu uma interação entre as jurisdições penais de conhecimento e executiva, propiciando ao magistrado da primeira etapa de cognição o reconhecimento de eventual progressão de regime prisional, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de regência.

Ou seja, para a progressão de regime há uma série de fatores que devem ser computados. E, no presente caso, ainda que tivesse o réu cumprido o requisito objetivo (temporal), a análise de mérito, pela própria natureza e gravidade do delito perpetrado, não prescinde, no entender deste Magistrado, da prévia submissão de análise dos elementos subjetivos.

Sob tal argumentação, deixo de detrair o tempo de pena cumprido em sede cautelar, postergando a análise ao Juízo de Execução.

#### DO DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, e assim o faço para CONDENAR o réu DANILO RODRIGUES, vulgo "Danilinho" ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de Reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito), fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso na prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante a instrução processual e praticou crime gravíssimo, equiparado a hediondo, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes. A presente sentença condenatória torna ainda mais veemente o fumus boni juris necessário para a manutenção da custódia cautelar do acusado. Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"Inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória, pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RHC 177 - RJ- 5| Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89 - RT 504/339).

Não bastando, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do réu, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, INDEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo, caso, queira recorrer custodiado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Transitada em julgado a sentença:

- a) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
- b) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal, pelo artigo 4º da Lei nº 12.403/2011, e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;
- c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

d) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;  
e) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei nº 7.210/84.  
f) Decreto o perdimento do dinheiro (R\$ 1.570,00) e do celular apreendidos (fls. 37/38), porquanto evidenciado estarem relacionados com o tráfico de drogas, nos termos da fundamentação acima. Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ofício à SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.  
Honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.  
Custas ex legis.  
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.  
P.R.I.C.  
Regente Feijó, 22 de fevereiro de 2022.  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA